



间的房屋买卖关系及时解除；等等。某房地产公司收函后并未按照李某要求整改。当年10月10日，江苏某律师事务所再次向某房地产公司出具律师函，要求解除与某房地产公司的房屋买卖关系，返还所有已收款项并按照LPR 四倍支付资金占用费等。

### 【案件焦点】

某房地产公司出售房屋后又将房屋作为样板房展示的，买受人能否据此解除房屋买卖合同。

### 【法院裁判要旨】

江苏省无锡市梁溪区人民法院经审理认为：李某已经全额支付房屋价款且买卖合同已经过备案登记，李某对案涉房屋享有合理物权期待权。李某购买的是全新商品房，某房地产公司未经李某同意擅自将案涉房屋作为样板房进行装修并对外展示，已经侵犯了李某的合法权益，违约在先，已无法向李某交付买卖合同约定的全新商品房，李某的合同目的已无法实现，有权解除买卖合同，某房地产公司理应向李某返还全部款项8618322元及资金占用费。

江苏省无锡市梁溪区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条、第五百六十五条、第五百七十七条、第五百七十九条之规定，判决如下：

一、双方签订的《商品房买卖合同(预售)》《某小区装修升级合同》于2022年10月13日解除；

二、某房地产公司应于判决发生法律效力之日起十日内向李某返还8618322元并支付资金占用费(以8618322元为基数，自2022年10月13日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。

某房地产公司不服一审判决，提起上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：某房地产公司的上诉请求和上诉理由不成立，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

**驳回上诉，维持原判。**

### 【法官后语】

通过类案检索，开发商将房屋出售后未经买受人同意又将房屋作为样板房展示从而导致诉讼纠纷。审判实践中，对于出卖人违约情节如何把握，出卖人行为损害了买受人何种权利，该行为有无达到合同解除的程度等问题均存在不同认识，值得作进一步分析，以为类案提供借鉴。

#### 一、买受人应受保护的利益并非物权期待权

有观点认为，出卖人行为是对买受人物权期待权的侵害，并以此作为合同应予解除的论证基础。笔者认为该观点是对法律的误读，应予防范。我国现行民事法律体系中并无“物权期待权”概念，物权期待权的说法主要见于学理和裁判文书。究其源头，最为贴近的实证法基础一般认为是《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条至第三十条的规定，该司法解释明确特定条件下，尚未完成所有权登记的不动产买受人、消费者商品房买受人、预告登记权利人三种类型的债权人，可以请求排除强制执行。司法解释起草者则创造性地将上述债权人的民事权益定性为物权期待权，该术语及理念进而为部分司法工作者所接受，甚至将物权期待权适用范围扩展至其他领域，大有泛化迹象。本案一审法官即明确使用了物权期待权概念，认为房屋出卖人的行为侵害了买受人的物权期待权。实际上，这种审判思路对于司法解释及本案诉争涉及的法律存在一定认识误区，本案房屋买受人享有的并非物权期待权，而是债权。

所谓物权期待权系期待权的下位概念，而期待权则是与完整权相对应的学理概念。法理上，对于要件已经完全具备的权利，称之为完整权或既得权，而权利要件尚不完全具备，对于应受法律保护的取得完整权利之期待，则称之为期待权。期待权是一种未成型的权利，而绝不是涉及期待利益的权利，更不是单纯的事实期待。一般认为，附停止条件的法律行为，在条件成就与否未定期间，法律行为拟创设的权利尚未发生，但当事人已经享有期待权；所有权保留买卖中，买受人在价款支付完毕前也享有期待权。期待权的本质是权利要件尚

不完备，债权显然不具备该特征，其属于完整权而不是期待权，债权的权利要件已经完全具备，权利已经实际存在，只是行使期限可能尚未届至而已。在债权履行期限届满前，虽然债权人享有的是对将来利益的取得，但该利益的取得是行使债权请求权的结果，而债权在合同成立生效之日起就属于要件完备的权利，不存在债权要件欠缺的事实。<sup>①</sup>所以在通常的房屋买卖合同中，不动产买受人享有请求对方交付房屋、办理不动产登记手续的债权，并非物权期待权，否则就是将债权的履行宽泛地理解为涉及期待利益的权利，导致法教义学体系的颠覆。因此，司法实践中应准确把握债权、期待权概念及其在法律体系中的准确位置，避免出现“行内人”说“行外话”的现象。

## 二、出卖人擅自利用房屋的行为构成违约

债之关系必须经由履行始能获得实现，债的关系在成立之后会由于债务之履行或不履行而发生变化，可以随其发展阶段产生各种请求权、抗辩权、形成权等。<sup>②</sup>该论断深刻地揭示了债务关系的本质及其发展性。合同之债成立生效后，除即时履行完毕的合同外，都有一个履行过程，而在履行过程中可能出现债务人违约或各种情形的瑕疵履行，相对而言债权人即取得不同的请求权，以对抗债务人动态的履行行为。本案房屋买卖合同中，从合同订立至出卖人交付房屋、办理房屋过户登记有长达两年半的时间，在两年多的期限内，房屋建设由施工状态进展至竣工状态，直至具备交付、办理过户条件，在上述建成后、交付前期间，房屋实际由出卖人控制，买受人并不能对房屋施加事实上的管控，其对出卖人享有的只是按照合同约定请求其交付房屋的债权。为了保障买卖合同的正常履行和买受人的预期利益，必须对出卖人于事实和法律上任意处分该房屋的行为课以相应的责任。

房屋买受人的预期利益对应的也是出卖人的注意义务，一般可归纳为三个方面：首先，房屋建成的状态应符合约定，不能出现明显瑕疵、质量问题。房屋买卖合同中，双方对于房屋交付时的状态会作出相应约定，但不可能事无巨

---

<sup>①</sup>杨代雄：《民法总论》，北京大学出版社2022年版，第20页。

<sup>②</sup>黄茂荣：《债法总论》（第一册），中国政法大学出版社2003年版，第8页。

细、纤毫无遗，但出卖人应保证房屋质量，所交付房屋符合一般人对房屋的认知，不能出现室内墙体高低不平、出现影响房屋正常使用的构造等。其次，出卖人应对已出售房屋尽到善良管理义务，保障房屋不出现事实上的损坏。比如，在日常生活中应检查门窗是否关闭以避免出现风雨侵蚀室内空间的情况，杜绝他人随意使用或利用房屋等。最后，出卖人不得交付具有权利负担或瑕疵的房屋，即在房屋买卖合同签订后，出卖人不得再对已出售房屋作出法律上的处分，为买受人实现债权设置障碍，如“一房二卖”、在房屋上设定抵押权或者出租房屋等。如出卖人违反上述义务，即构成瑕疵履行直至履行不能，相应发生不同违约程度的后果。本案中，出卖人将房屋作为样板房展示的行为就是一种为自己利益的房屋利用行为，构成违约。

### 三、出卖人将房屋作为样板房展示的行为已达到合同解除程度

如前所述，房屋出卖人在房屋占有转移之前，应尽到妥善管理义务，不应再对标的物进行超出正常容忍范围的使用，其将房屋作为样板房装修展示、后续拆除重新装修的行为必然会对标的物造成事实上的损害，也会给不同买受人造成主观心理上的损害，其将来交付的房屋已经与合同约定及买受人预期接受的房屋不同，出卖人行为构成违约。但是该种违约行为是否已经达到“致使合同目的不能实现”的程度，买受人是否享有法定解除权则不无疑问。通说认为，合同目的不能实现是合同客观目的不能实现，即标的物本身在事实或法律上已经不具备交付条件，在房屋还具备交付条件的情况下，房屋买卖合同目的是否不能实现，此时的交易目的是否考虑买受人主观因素，则是判断解除权成立与否的关键所在。

有学者认为，合同目的概念本身充满张力和弹性，合同目的在个案中应赋予其客观目的还是主观目的的含义，需要在个案中综合判断。《中华人民共和国民法典》合同编中出现的所有涉及合同目的的法律条文，均可能在特定情形下表达合同主观目的的含义。除将合同目的定位为合同的给付义务内容(客观目的)，还需将合同目的定位为合同给付义务之外的利益，即将合同目的纳入合同的交易基础领域，作为合同有意义的前提，这种意义上的合同目的就是成

为合同交易基础的主观目的。<sup>①</sup>就本案而言，裁判过程中即综合各种因素，充分考量了买受人订立合同的主观目的这一因素，因其主观目的受挫而支持了其合同解除权。

首先，买受人以高额资金购买大面积户型房屋，其改良住房条件的意图明显，由此也决定了买受人对房屋品质的高要求，该事实无论是出卖人还是一般公众都会有较为一致的认知。出卖人将房屋作为样板房展示的行为给买受人造成了房屋已经“折旧”，成为“二手房”的心理感受，在买受人明确要求出卖人停止展示行为后，出卖人仍不予纠正，更进一步侵害了买受人的心理预期，使其丧失对出卖人的信赖。其次，虽然买受人对房屋并不享有所有权，但其已经支付了房屋对价，对于将来可取得的房屋有了明确预期，即其房屋不应区别于其他同户型房屋，既然其他房屋在交付前不存在被装修、展示的事实，那么其房屋也不应该被不特定人参观。在房屋交易市场中，作为样板房的房屋一般是未出售的房屋，而出售样板房时出售价格也会低于相同户型的房屋价格，由此造成了买受人房屋事实上的贬损和心理上的贬损。最后，不管是房屋交易还是其他合同履行行为，双方当事人均应遵守诚实信用原则和公序良俗原则。在